📌 1. Conceito Geral — Créditos de PIS e COFINS

📄 Princípio da Não-Cumulatividade

O regime **não-cumulativo** das contribuições para o PIS/Pasep e da Cofins foi instituído pelas leis que tratam desses tributos para evitar que a cobrança ocorra em "cascata" sobre as mesmas bases econômicas. Esse regime permite que a empresa **desconte créditos gerados em determinados gastos da base de cálculo das contribuições devidas no mesmo período**, reduzindo o efeito cumulativo de tributos.

- A não-cumulatividade está prevista no **capítulo da cobrança não-cumulativa** na Lei nº 10.833/2003 (COFINS) e na Lei nº 10.637/2002 (PIS), que permitem o desconto de créditos calculados em relação a determinados custos, despesas e encargos vinculados à atividade econômica.

📜 2. Lei nº 10.833/2003 — Créditos de PIS/COFINS (Art. 3º)

A **Lei nº 10.833/2003** é o principal diploma legal que define como funciona a **não-cumulatividade do PIS e da COFINS** — especialmente no que se refere ao direito a créditos:

👉 Art. 3º — Créditos Permitidos

O artigo estabelece que, para fins de apuração no regime não-cumulativo, o contribuinte pode **descontar créditos relativos a**:

1. **Insumos utilizados na produção ou fabricação de bens destinados à venda**;
2. **Valores de energia elétrica, aluguéis, gastos com insumos específicos e outros itens definidos em lei/ato normativo**, desde que relacionados à atividade econômica tributada;
3. **Bens ou serviços utilizados como insumos ou custos na prestação de serviços ou na fabricação de produtos**;
4. Vários outros itens definidos expressamente na legislação e em ato normativo da Receita Federal.

👉 Restrição a Créditos Sobre ICMS no Cômputo

Desde 30 de maio de 2023, pelo texto da **Lei nº 14.592/2023**, foi incluído na lei um dispositivo explicando que *não dão direito a crédito os valores de ICMS que tenham incidido sobre as operações de aquisição* — ou seja, o ICMS destacado na nota fiscal **não pode ser utilizado na base de cálculo dos créditos de PIS/Cofins**.

👉 Outros Limites e Exclusões de Crédito

Ainda segundo a legislação e entendimento administrativo/jurídico:

- Não geram direito a crédito os valores relacionados ao **transporte internacional de mercadorias exportadas** (regime não-cumulativo) em certas situações.

(Observação: o Art. 3º tem dezenas de incisos que indicam tipos específicos de custo e serviços que podem gerar crédito — a lista completa está disponível na lei oficial.)

📘 3. Instrução Normativa RFB nº 2.121/2022 — Consolidação Normativa

A **IN RFB nº 2.121/2022** consolidou as regras sobre apuração, cobrança, fiscalização e administração das contribuições ao **PIS/Pasep e à Cofins**, incluindo como devem ser apurados e registrados os créditos no regime não-cumulativo.

📊 **Principais pontos da IN, relativos aos créditos:**

🧮 **Apuração dos Créditos**

- A IN define os procedimentos para **cálculo e escrituração dos créditos de PIS e COFINS** no regime não-cumulativo;
- Inclui normas sobre **como os saldos de créditos apurados podem ser compensados** com contribuições devidas ou objeto de pedido de ressarcimento.

🔄 **Compensação e Ressarcimento**

- O saldo acumulado de créditos pode ser utilizado para **compensar débitos de PIS e Cofins próprios, vencidos ou vincendos**;
- Pode ser solicitado **ressarcimento em dinheiro**, quando se caracteriza a impossibilidade de desconto por insuficiência de contribuições a pagar no período.

✍️ **Escrituração Fiscal Digital (EFD-Contribuições)**

- A IN orienta que os créditos e seus saldos devem ser escritos na **EFD-Contribuições — especialmente no Bloco M**, que registra os saldos de créditos e débitos apurados, com detalhamento dos eventos e contas contábeis correspondentes.
- O correto preenchimento desses registros é fundamental para que os créditos sejam aceitos em fiscalizações. *(consulta resumida de orientações práticas)*

(Importante: a IN RFB nº 2.121/2022 está consolidada em um único ato normativo e substitui diversas normas anteriores, facilitando a compreensão das regras aplicáveis.)

🧠 4. Atualizações e Interpretações Administrativas

Embora a Lei e a IN consolidada sejam as principais referências, tributaristas e a própria Receita Federal (RFB) vêm interpretando aspectos operacionais, por exemplo:

✅ **Frete e seguro como insumos (creditáveis)**
A Receita Federal reconheceu que *frete e seguro relacionado a insumos*, mesmo se zero-alíquota para PIS/COFINS, podem gerar crédito no regime não-cumulativo, desde que vinculados à produção ou serviço.

✅ **Restrições à compensação e uso de créditos presumidos**
Medidas recentes (como MP 1.227/2024) impõem limitações ao uso de créditos, incluindo a exigência de que créditos do regime não-cumulativo só possam ser compensados com PIS/Cofins (e não outros tributos), e restringem a restituição em dinheiro dos créditos presumidos.

📄 5. Como usar os Créditos na prática

✍️ Registro na EFD-Contribuições

Os créditos devem ser registrados corretamente:

- **Bloco M – Saldos de Créditos/Débitos/Eventos Apurados**: onde são detalhadas as contas e valores de créditos apurados no período;
- **Eventos de apuração e compensação**: demonstram a origem (insumos, energia, serviços) e o uso dos créditos. *(regras detalhadas na IN e no Guia Prático da EFD-Contribuições)*

➕ Compensação com Débitos Próprios

Os créditos apurados podem:

- Ser compensados com débitos de **PIS/Pasep e Cofins do próprio contribuinte**, vencidos ou vincendos;
- Quando não utilizados, em algumas hipóteses podem ser objeto de **pedido de ressarcimento à Receita Federal**.

📍 Resumo dos Principais Tópicos sobre Créditos de PIS/COFINS

Tema	O que diz a lei/IN
Créditos permitidos (Lei)	Créditos relacionados a insumos e gastos diretamente vinculados à atividade tributada, conforme Art. 3º da Lei nº 10.833/2003.
Exclusão do ICMS dos créditos	O ICMS destacado na nota fiscal não compõe base para créditos de PIS/COFINS desde 2023.
Registro de créditos na EFD	Devem ser registrados no Bloco M da EFD-Contribuições segundo as regras da IN RFB nº 2.121/2022.
Uso de créditos	Créditos apurados podem ser compensados com débitos próprios ou objeto de ressarcimento conforme a legislação e instruções normativas.
Frete e seguro	Podem gerar créditos quando vinculados à produção e serviços, segundo entendimento recente da RFB.
Créditos presumidos	Uso e reembolso podem estar sujeitos a restrições, especialmente após mudanças normativas recentes.